

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. Généralités- Champ d'application des CGV

Les présentes conditions générales de vente (les « CGV ») s'appliquent, entre l'acheteur professionnel (le « Client ») - personne physique ou morale- et la société Vienne Agencement, sans restriction, ni réserve, à :

- Toute commande de produits passée par le client à la société Vienne Agencement,
 - A la fabrication et/ ou la transformation d'ouvrages réalisée par la société Vienne Agencement avec ou sans installation
 - A l'exécution chez le client de prestation de services de toute nature réalisée par la société Vienne Agencement.
- Toute commande de produits, ouvrages ou de services implique l'acceptation sans réserve par l'acheteur et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales qui prévalent sur tout autre document de l'acheteur.

La renonciation formelle et expresse par la Société à l'une quelconque des dispositions des CGV est sans influence sur la validité et applicabilité des autres. La nullité et/ou l'illegalité, totale ou partielle de l'une quelconque des dispositions des CGV est sans effet sur la validité des autres. Le non-exercice par la Société d'une disposition des CGV ne vaut en aucun cas renonciation à s'en prévaloir.

La société Vienne Agencement se réserve la possibilité de modifier ses conditions générales de vente à tout moment, les conditions applicables et opposables au client étant celles en vigueur à la date de la commande par le client.

2. Champ d'application du contrat

Font partie intégrante du contrat :

- Les présentes conditions générales
- Les conditions particulières acceptées par les deux parties
- La commande acceptée par tout moyen notamment confirmation de commande
- Les études et devis communiqués avant la formation du contrat et acceptés par les parties
- Le bon de livraison
- La facture

Sauf stipulation contraire, tout autre document que les présentes conditions générales de vente et notamment catalogues, prospectus, publicités, notices, fournis par la Société n'a qu'une valeur informative et indicative, non contractuelle.

3. Acceptation- Commandes

De convention expresse, en passant commande à la Société, le Client reconnaît agréer et accepter les CGV, déclarant en avoir une parfaite connaissance, communication lui en ayant été faite, le cas échéant, sur sa demande par la Société, et renonce de ce fait à se prévaloir de tout document contradictoire qui lui serait propre et notamment ses propres conditions générales d'achat.

4. Domaine d'application

Les présentes conditions générales déterminent les conditions contractuelles applicables à la vente et à la fourniture des prestations de services proposées par la société Vienne Agencement à ses clients dans le cadre de leurs relations commerciales à savoir notamment, les ouvrages fabriqués et/ou transformés par la société

5. Propriété des devis et plans

Les devis, dessins, plans (2D, 3D,...), maquettes, descriptifs et documents de travail restent la propriété exclusive de la société Vienne Agencement. Leur communication à d'autres entreprises ou tiers est interdite et passible de dommages- intérêts. Ils doivent être restitués à la société Vienne Agencement s'ils ne sont pas suivis d'une commande.

6. Devis et Commande

Lorsqu'un devis est établi par la Société Vienne Agencement, il constitue les conditions particulières venant modifier ou compléter les présentes conditions générales.

Les devis sont valables pendant 30 jours calendaires à compter de leur établissement. Passé ce délai, ils deviennent caducs et ne peuvent plus engager la société Vienne Agencement sans son accord exprès.

La signature par le client du devis ou de la commande l'engage d'une façon ferme et définitive.

Toute modification de commande n'est réputée acceptée qu'après confirmation écrite de la société Vienne Agencement. Cette confirmation constitue dans ce cas les conditions particulières.

Une commande définitive ne peut être annulée, même partiellement, sans accord écrit de la société Vienne Agencement. Tout versement à la commande est un acompte qui demeure dans ce cas définitivement acquis à la société Vienne Agencement.

Les engagements de la société Vienne Agencement sont strictement limités aux ouvrages ou aux prestations prévues dans son offre ou dans sa confirmation de commande.

La définition des caractéristiques des produits commandés (matière, coloris,...) est à la charge du client.

En cours d'exécution, le client ne peut apporter de modifications à sa commande, soit dans la masse des travaux, soit dans leur nature, qu'après accord écrit de la société Vienne Agencement. Pour toute commande importante, la Société se réserve le droit de demander au client, avant l'expédition ou en cours d'exécution, des garanties de solvabilité, et de suspendre toute exécution en cas de réponse défavorable, sans qu'il puisse être réclamé de dommages – intérêts.

7. Produit- utilisation du produit

Les dimensions, les nuances de couleur, l'aspect, la structure, le poids de certains matériaux peuvent être soumis à des variations inhérentes à leur fabrication ou à leur nature, entrant dans les tolérances d'usage. Les échantillons ou les illustrations présentées figurant dans les porte documents commerciaux de la société Vienne Agencement n'ont pas de valeur contractuelle. La société Vienne Agencement ne en aucun cas la responsabilité d'une mauvaise utilisation du mobilier ou agencement entraînant blessures ou conséquences similaires.

8.Validation de la commande

La signature du devis vaut acceptation par le client des conditions contractuelles proposées par la société Vienne Agencement ainsi que des présentes conditions générales de vente.

Par sa signature, le client donne ainsi son accord à l'ensemble des conditions contractuelles mentionnées dans le devis et, éventuellement son accord sur le ou les plans de fabrication établis par la société Vienne Agencement.

Le client pourra également manifester son acceptation du devis et/ ou du plan établi(s) par la société Vienne Agencement par l'envoi d'un courriel.

9. Prix- paiement

Sauf mention expresse contraire, lors de la signature du devis, Le client devra s'acquitter :

- D'un acompte de 40% du devis HT
 - A la livraison : 40% du devis HT avant installation
 - Le solde à la date d'échéance figurant sur la facture, sans escompte ni rabais, ni retenue de quelque nature.
- Sauf mention contraire expresse, tous les prix figurant sur les devis sont exprimés en euros et hors taxes.

Il est expressément convenu entre les parties que les tarifs appliqués lors de la passation de la commande n'ont force obligatoire que pour la commande passée et qu'ils ne sauraient engager la société Vienne Agencement au-delà de cette commande.

Seuls les clients domiciliés en France sont tenus au paiement de la TVA.

Les clients domiciliés à l'étranger se verront donc facturer hors taxes.

Toute réclamation relative aux factures doit être formulée auprès de la société Vienne Agencement par écrit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les huit (8) jours calendaires à compter de la réception de la facture. À défaut, aucune réclamation ultérieure ne pourra être prise en considération.

10. Intérêts de retard et clause pénale

Tout montant non-acquitté à la date d'exigibilité de la facture porte de plein droit et sans obligation de mise en demeure, intérêts au taux défini à l'article L 441-6 du Code de commerce. À défaut de paiement dans les 15 jours d'une mise en demeure demeurée infructueuse, le client paiera en sus desdits intérêts, à titre de clause pénale, une indemnité forfaitaire égale à 15% du montant impayé et, en tout état de cause, d'un montant minimum de 150 euros.

Le défaut de paiement d'une échéance entraîne de plein droit l'exigibilité immédiate de toutes les échéances ultérieures, par déchéance du terme.

En cas de rupture du contrat, imputable au client, avant la réalisation des travaux commandés, l'acompte versé à la commande sera conservé à titre d'indemnisation forfaitaire. À cette somme s'ajoutera le montant des fournitures et du matériel déjà commandés.

En cas de rupture du contrat en cours de réalisation des travaux s'ajoutera à la facturation des travaux réalisés une somme forfaitaire égale à 15% du montant TTC du devis ou de la commande.

11. Livraison

Le délai de livraison est donné à titre purement indicatif et sans garantie.

Ce délai ne constitue pas un délai de rigueur et la société Vienne Agencement ne pourra voir sa responsabilité engagée à l'égard du client en cas de retard de livraison.

Ce délai commence à courir à compter de la date à laquelle la société Vienne Agencement est en possession de tous les documents nécessaires à l'exécution de la commande et notamment du relevé de cotes à fournir par le client, et de la réception de l'acompte éventuellement demandé.

Le retard imputable au client ou à un tiers prestataire donnera lieu à un report du délai de livraison, au minimum égal à la durée du retard constaté par la société Vienne Agencement. De plus, le client prendra à sa charge notamment les frais liés au report de l'intervention des équipes, à la perte de journées de pose (facturation par forfait jour), et à la location de matériels de manutention.

En cas de retard supérieur à deux mois par rapport au délai indicatif mentionné sur le bon de commande, l'Acheteur pourra demander l'annulation de la commande si ce retard n'est pas de son fait.

Lieu de livraison :

La livraison des produits peut être faite à l'atelier de la société Vienne Agencement ou au lieu choisi par le client. Dans cette dernière hypothèse, le coût de la livraison est pris en charge par le client et n'est pas compris dans le devis sauf stipulation expresse contraire.

En cas d'impossibilité de décharger les marchandises du fait du client ou du destinataire, celui-ci fera son affaire et sous sa responsabilité d'une destination d'attente et en supportera l'intégralité des coûts. De plus, celui-ci prendra à sa charge notamment les frais liés au report de l'intervention des équipes, à la perte de journées de pose (facturation par forfait jour), à la location de matériels de manutention, ainsi qu'au nouveau transport.

La livraison sera réputée effectuée par la société Vienne Agencement à la signature par le Client du bon de livraison. On entend par bon de livraison le document contractuel établi par la société Vienne Agencement.

À réception de sa commande, le client est tenu de s'assurer de la conformité de la commande et, le cas, échéant, de la parfaite installation de l'espace agencé ainsi que du bon état de l'ensemble des éléments livrés et le cas échéant, installés et de signer le bon de livraison.

Dans l'hypothèse où le client constaterait un défaut de conformité concernant les éléments livrés et/ou l'installation de ces éléments, il est tenu d'en faire mention sur le bon de livraison en détaillant la nature de ses réserves qu'il devra confirmer à la société Vienne Agencement, par courriel, dans les vingt-quatre (24) heures de la livraison.

À défaut, aucune réclamation ne saurait être prise en considération par la société Vienne Agencement. La signature du bon de livraison vaut, le cas échéant, réception des travaux sans réserve. À défaut de réserves ou réclamations expressément émises par le Client lors de la réception des travaux, ceux-ci seront réputés conformes à la commande. Dans le cas de réserves régulièrement signalées lors de la livraison selon les modalités ci-dessus définies, la société Vienne Agencement s'engage à remplacer ou à réparer tout élément défectueux livré au client et à prendre à sa charge tous les frais liés au remplacement ou à la réparation d'un produit défectueux. Le client reconnaît expressément qu'il devient le gardien des éléments mis à sa disposition à compter de leur



livraison et qu'il sera, à compter de cette date, considéré comme civilement responsable du fait des produits mis à sa disposition. Les risques de perte, de vol ou de détérioration des produits lui sont également transférés à compter de la livraison

12. Transfert de propriété – Transfert des risques

Le transfert de propriété des produits du fournisseur, au profit du client, ne sera réalisé qu'après complet paiement du prix par ce dernier. Toute clause contraire, notamment insérée dans les conditions générales d'achat, est réputée non écrite, conformément à l'article L. 624-16 du code de commerce. En revanche, le transfert des risques de perte et de détérioration des produits du vendeur sera réalisé dès remise desdits produits au transporteur ou à la sortie de nos locaux.

13. Service après-vente

Aucune réparation ou aucun remplacement d'élément(s) installé par la société Vienne Agencement ne saurait intervenir à titre gratuit une fois le bon de livraison signé par le client. Toute demande de réparation ou de remplacement d'un élément fera l'objet de l'établissement d'un devis par la société Vienne Agencement qui devra être régulièrement signé et accepté par le client avant toute intervention de la société Vienne Agencement.

14. Responsabilité du vendeur – Garantie

La société Vienne Agencement garantit le client, conformément aux dispositions légales, contre tout vice caché, provenant d'un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à l'utilisation.

La garantie prend effet à la date de livraison de la marchandise. Toute garantie est exclue en cas de pose non-conforme lorsqu'elle n'est pas effectuée par les soins de la société Vienne Agencement, de mauvaise utilisation, d'intervention non autorisée sur la marchandise, de négligence ou défaut d'entretien de la part du client, comme en cas d'usure normale du bien ou de force majeure.

La responsabilité de la société Vienne Agencement est également exclue en cas de :
– défaut provenant d'une conception réalisée par le client ou des choix techniques imposés par le client,
– vice, incompatibilité ou mauvaise qualité du support des marchandises installées,
– défauts résultant des détériorations ou accidents imputables au client ou à un tiers,
– défauts résultant d'une utilisation anormale ou non conforme à la destination des marchandises, aux règles de l'art ou aux préconisations ou recommandations du fournisseur.

La garantie est limitée à la remise en l'état ou au remplacement des produits affectés d'un vice, à l'exclusion de tout autre dédommagement à quelque titre que ce soit, et ce pendant une durée d'un an à compter de la livraison des marchandises. L'assistance technique fournie par les équipes commerciales (conseils, prise de cotes...) de la société devra impérativement être validée par le client.

15. Force majeure

Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, les événements indépendants de la volonté des parties, qu'elles ne pouvaient raisonnablement être tenues de prévoir, et qu'elles ne pouvaient raisonnablement éviter de surmonter, dans la mesure où leur survenance rend totalement impossible l'exécution des obligations.

Sont notamment assimilés à des cas de force majeure ou fortuits déchargeant la société Vienne Agencement de son obligation de livrer dans les délais initialement prévus : les grèves de la totalité ou d'une partie du personnel de la société ou de ses transporteurs habituels, l'incendie, l'inondation, la guerre, les arrêts de production dus à des pannes fortuites, l'impossibilité d'être approvisionné en matière première, les épidémies, les barrières de dégel, les barrages routiers, grève ou rupture d'approvisionnement d'électricité, ou une rupture d'approvisionnement pour une cause non imputable à la société Vienne Agencement, ainsi que toute autre cause de rupture d'approvisionnement imputable à ses fournisseurs.

Dans de telles circonstances, la société Vienne Agencement préviendra le client par écrit, notamment par courrier électronique, dans les 48 h de la date de survenance des événements, le contrat liant la société Vienne Agencement et le client étant alors suspendu de plein droit sans indemnités, à compter de la date de survenance de l'événement.

Si l'événement vient à durer plus de 30 jours à compter de la date de survenance de celui-ci, le contrat de vente conclu entre la société Vienne Agencement et le client pourra être résilié par la partie la plus diligente, sans qu'aucune des parties puisse prétendre à l'octroi de dommages et intérêts. Cette résiliation prendra effet à la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception dénonçant ledit contrat de vente.

16. Réserve de Propriété

Les ouvrages et fournitures vendus au client restent la propriété de la société Vienne Agencement jusqu'au paiement intégral du prix de la commande, intérêts, frais et accessoires inclus.

17. Litiges – Droit applicable

Tous les litiges découlant des opérations conclues entre les parties visées par les présentes conditions générales seront soumis au Tribunal de Commerce de POITIERS ce qui est expressément accepté par le client.

Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales ainsi que toutes les opérations visées par celles-ci, seront soumises au droit français.

De convention expresse entre les Parties, les CGV, rédigées en langue française, et les ventes qui en découlent, sont régies par le seul droit français, seul le texte français faisant foi sur toute traduction de celles-ci.